

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 16.07.2026 (v3)

Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Anbieterin und ihren Klientinnen.

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartnerinnen

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge zwischen

Julia Katharina Laage

c/o Christian Jahnke

Gulisastraße 93, 56072 Koblenz

E-Mail: ju@accbyju.com

Freiberuflich tätig (§ 18 EStG)

(nachfolgend „Anbieterin“ oder „Coach“)

und ihren Klientinnen (nachfolgend „Klientin“) über Coaching-Leistungen unter der Marke „ACCbyJu“.

(2) Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen der Klientin werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Anbieterin Vertragsbestandteil.

(3) Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Verbraucherinnen im Sinne des § 13 BGB.

(4) „Klientin“ im Sinne dieser AGB ist die volljährige Person, die das Coaching bucht.

§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

(1) Die Anbieterin bietet 1:1 Accountability-Coaching im Bereich Ernährung, Bewegung und Awareness an. Die Begleitung erfolgt über die ACCbyJu-App.

(2) Das Coaching umfasst einen festen Zeitraum von 12 Wochen, gegliedert in drei aufeinander aufbauende Phasen:

- Phase 1 (Tag 1–14): „800g Obst & Gemüse“ — das Fundament
- Phase 2 (Tag 15–28): Protein-Tracking — damit der Körper bekommt, was er braucht
- Phase 3 (Woche 5–12): Sanftes Defizit und Gewohnheits-Manifestation

(3) Im Coaching-Paket enthalten sind:

- 1:1 Begleitung über die ACCbyJu-App, Mo–Sa
- Morgen- und Abend-Check-ins mit Antworten der Coachin
- Food-Posts im Chat (es wird nicht auf jedes Foto einzeln geantwortet)
- Alle 2 Wochen: Reflexionsform mit persönlicher Antwort
- Alle 2 Wochen: Mini-Podcast — Antworten auf aufkommende Fragen
- Zugang zur privaten ACCbyJu Facebook-Community

(4) Coaching findet Montag bis Samstag statt. Sonntag ist coaching-frei.

(5) Nach Abschluss der 12 Wochen kann das Coaching auf ausdrücklichen Wunsch der Klientin in 4-Wochen-Blöcken verlängert werden. Die Verlängerung erfolgt nicht automatisch, sondern auf separate Vereinbarung. Die Gesamtbindung ist auf maximal zwei Jahre begrenzt (§ 309 Nr. 9a BGB).

(6) Technische Voraussetzungen: Die Nutzung der ACCbyJu-App erfolgt browserbasiert auf gängigen mobilen Endgeräten und Desktop-Systemen (aktuelle Versionen von Safari, Chrome, Firefox, Edge). Die Klientin ist für eine stabile Internetverbindung und die Kompatibilität ihres Endgeräts verantwortlich.

Wichtiger Hinweis — Coaching ≠ medizinische Behandlung

Mein Angebot zielt darauf ab, dir einen Weg zu deinem Wunschkörper durch Ernährungs- und Gewohnheitsmanagement aufzuzeigen. Ein Erfolg setzt deine Mitwirkung voraus und kann auch bei dieser nicht garantiert werden.

Eine medizinische Behandlung wird ausdrücklich nicht angeboten; mein Angebot kann eine ärztliche Behandlung keinesfalls ersetzen. Dies bezieht sich insbesondere auf Hunger- und Essstörungen sowie Adipositas.

Die Anbieterin verfügt über einen medizinischen Hintergrund, agiert im Rahmen von ACCbyJu jedoch ausschließlich als Coach. Diese Tätigkeit ist organisatorisch, rechtlich und inhaltlich strikt getrennt von einer ärztlichen Tätigkeit.

- (7) Die Anbieterin schuldet eine sorgfältige und gewissenhafte Beratung und Begleitung, jedoch keinen konkreten Erfolg (z.B. eine bestimmte Gewichtsabnahme oder Verhaltensänderung). Das Coaching ist Begleitung, kein Heilversprechen.
- (8) Empfehlungen der Anbieterin (z.B. zu Ernährungsumstellung, Bewegung, moderatem Kaloriendefizit) sind unverbindliche Anregungen. Die Klientin entscheidet eigenverantwortlich, ob und wie sie diese umsetzt.
- (9) Beta-Phase: Während der Beta-Phase (die Klientin wird darüber im Onboarding informiert) kann der Funktionsumfang der App eingeschränkt sein, technische Änderungen sind vorbehalten. Die Klientin wird über wesentliche Änderungen informiert.

§ 3 Vertragsschluss

- (1) Die Darstellung des Coaching-Angebots im Internet stellt kein bindendes Angebot dar. Die Klientin gibt ein Angebot ab, indem sie das Anmelde-/Bewerbungsformular ausfüllt und absendet.
- (2) Der Vertrag kommt zustande durch:
 - Annahme des Angebots durch die Anbieterin per E-Mail (Platzangebot)
 - Bestätigung der Klientin auf das Platzangebot
 - Annahme dieser AGB sowie der Datenschutzerklärung durch die Klientin
- (3) Der individuelle Coaching-Vertrag (separates Dokument) regelt die individuellen Konditionen — Beginn, Honorar, ggf. Sonderkonditionen. Diese AGB sind Bestandteil des Coaching-Vertrags.
- (4) Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 4 Laufzeit und Beendigung

- (1) Die Standard-Vertragslaufzeit beträgt 12 Wochen ab Coaching-Start (Datum der Freischaltung der App).
- (2) Der Vertrag ist während der Laufzeit fest gebucht und endet automatisch mit Ablauf der Laufzeit, sofern keine Verlängerung in 4-Wochen-Blöcken vereinbart wird.
- (3) Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit ist ausgeschlossen.
- (4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund nach § 314 BGB bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
 - Schwere oder anhaltende gesundheitliche Beeinträchtigung der Klientin, die eine Fortsetzung unmöglich macht (nachweispflichtig durch ärztliches Attest)

- Schwerwiegender Vertrauensbruch zwischen den Parteien
 - Wesentliche Vertragsverletzung der Anbieterin (z.B. langfristiger Ausfall der App)
- (5) Die Anbieterin kann den Vertrag außerordentlich kündigen, wenn die Klientin grobe Vertragsverletzungen begeht, etwa:
- Wiederholt unangemessene Kommunikation mit der Coachin
 - Unbefugte Weitergabe von App-Inhalten oder Coach-Materialien
 - Trotz Mahnung Zahlungsverzug

§ 5 Pausen und Urlaub

- (1) Urlaub der Klientin: Ein Urlaub der Klientin innerhalb der 12 Wochen stellt keinen Pausengrund dar. Der Coaching-Zeitraum läuft regulär weiter, der App-Zugang besteht uneingeschränkt fort. Eine nachträgliche Verlängerung des Coaching-Zeitraums wegen Klientinnen-Urlaubs erfolgt nicht.
- (2) Urlaub der Anbieterin: Geplante Auszeiten der Anbieterin werden der Klientin rechtzeitig angekündigt — soweit möglich vor Vertragsschluss oder mit angemessenem Vorlauf während der Laufzeit. In diesen Phasen gilt:
- Der Zugang zur App bleibt für die Klientin uneingeschränkt bestehen
 - Antworten der Anbieterin können verzögert ausfallen
 - Reflexionsform und Mini-Podcast können in dieser Zeit ggf. pausieren
 - Der Coaching-Zeitraum verlängert sich anteilig um die Dauer der Auszeit, sofern Leistungen relevant betroffen sind
- (3) Sollte die Anbieterin in einer Phase einmal sehr schlecht erreichbar sein, behält sie sich vor, den Zyklus der Klientin für diese Zeit zu pausieren und die Coaching-Dauer entsprechend zu verlängern. Dies wird der Klientin transparent kommuniziert.
- (4) Das Recht zur Verlängerung nach Vertragsende (siehe § 2 Abs. 5) bleibt unberührt.

§ 6 Honorar und Zahlungsbedingungen

- (1) Die Höhe des Honorars für das 12-Wochen-Coaching ergibt sich aus dem individuellen Coaching-Vertrag und der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste. Die konkrete Preisangabe erfolgt im Bewerbungs- und Angebotsprozess vor Vertragsschluss.
- (2) Die Zahlung des 12-Wochen-Coaching-Honorars erfolgt als Einmalzahlung vor Coaching-Beginn.
- (3) Verlängerungen: Nach Abschluss der 12 Wochen sind auf Wunsch der Klientin Verlängerungen in 4-Wochen-Blöcken möglich (§ 2 Abs. 5). Jede Verlängerung ist als Einmalzahlung vor Beginn des jeweiligen 4-Wochen-Blocks zu leisten.
- (4) Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister Stripe (Stripe Payments Europe Ltd., Dublin, Irland) per individuellem Bezahllink, der der Klientin per E-Mail zugesandt wird. Die Rechnung wird per E-Mail an die Klientin versendet. Details zur Datenverarbeitung durch Stripe siehe Datenschutzerklärung.
- (5) Der Coaching-Beginn erfolgt erst nach Zahlungseingang.
- (6) Umsatzsteuer: Die Höhe der ggf. anfallenden Umsatzsteuer richtet sich nach dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Steuerstatus der Anbieterin und wird — sofern zutreffend — im individuellen Coaching-Vertrag und auf der Rechnung transparent ausgewiesen.
- (7) Zusätzliche Kosten für die Klientin entstehen durch die Nutzung des Coaching-Angebots nicht. Etwaige Kosten der Klientin für den eigenen Internetzugang oder Endgerät sind von der Klientin selbst zu tragen.

§ 7 Widerrufsrecht für Verbraucherinnen

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Julia Katharina Laage

c/o Christian Jahnke

Gulisastraße 93, 56072 Koblenz

E-Mail: ju@accbyju.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Erlöschen und Wertersatz bei vorzeitigem Leistungsbeginn

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An:

Julia Katharina Laage
c/o Christian Jahnke
Gulisastraße 93, 56072 Koblenz
E-Mail: ju@accbyju.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

Bestellt am (*):

Name der Verbraucherin:

Anschrift der Verbraucherin:

Datum:

Unterschrift der Verbraucherin (nur bei Mitteilung auf Papier):

(*) Unzutreffendes streichen.

§ 8 Pflichten und Mitwirkung der Klientin

(1) Die Klientin verpflichtet sich:

- Die App und ihre Funktionen verantwortungsvoll zu nutzen
- Wahrheitsgemäße Angaben im Intake und in Check-ins zu machen
- An der Begleitung aktiv teilzunehmen (tägliche Check-ins, ehrliche Reflexion, Erreichbarkeit über die App)
- Die Coachin respektvoll und sachlich zu kontaktieren
- Bei gesundheitlichen Beschwerden oder relevanten Erkrankungen ärztlichen Rat einzuholen — die Anbieterin steht als Coach zur Verfügung, nicht als Ärztin
- Coaching-Inhalte, Audios, Mini-Podcasts, Materialien nicht an Dritte weiterzugeben (nur persönlicher Gebrauch)
- Login-Daten geheim zu halten

(2) Der Coaching-Erfolg hängt maßgeblich von der aktiven Mitwirkung der Klientin ab. Die Klientin trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Empfehlungen.

- (3) Start-Fotos: Die Anbieterin empfiehlt der Klientin, zu Beginn des Coachings Start-Fotos zu machen, um den Verlauf zu dokumentieren. Diese Fotos verbleiben ausschließlich bei der Klientin und werden nicht in die App hochgeladen. Die Klientin entscheidet eigenverantwortlich über die Erstellung, Speicherung und ggf. spätere Nutzung dieser Fotos.

§ 9 Haftung

- (1) Die Anbieterin haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Anbieterin beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.
- (2) Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet die Anbieterin nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sogenannter Kardinalpflichten). Die Haftung ist in diesem Fall der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- (3) Die Anbieterin haftet nicht für:
- Ausbleibende Coaching-Ergebnisse — das Coaching ist Begleitung, kein Heilversprechen
 - Gesundheitliche Folgen, die aus eigenverantwortlicher Umsetzung der Coaching-Empfehlungen entstehen
 - Schäden, die durch unterlassene ärztliche Konsultation entstehen
 - Verlust von Daten, sofern auf Klientinnen-Seite keine eigenen Backups vorgehalten werden
 - Vorübergehende Nichtverfügbarkeit der App bei technischen Wartungen oder Störungen
 - Drittanbieter-Dienste (z.B. Push-Notification-Server der Browserhersteller, Stripe-Zahlungsabwicklung)
- (4) Die Anbieterin hat eine Berufshaftpflichtversicherung für ihre Coaching-Tätigkeit abgeschlossen.

§ 10 Datenschutz

- (1) Die Anbieterin verarbeitet personenbezogene Daten der Klientin ausschließlich nach Maßgabe der Datenschutzerklärung, die unter accbyju.com/datenschutz abrufbar ist und der Klientin im Onboarding zur Einsicht zur Verfügung steht.
- (2) Mit Anmeldung erklärt die Klientin, die Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.
- (3) Die App verarbeitet besondere Kategorien personenbezogener Daten (insbesondere Gesundheitsdaten). Hierfür holt die Anbieterin gesonderte Einwilligungen ein.
- (4) Die Anbieterin verarbeitet alle Daten der Klientin nach den Grundsätzen der DSGVO. Eine besondere Vertraulichkeit gilt für gesundheitsbezogene Daten als besondere Kategorie nach Art. 9 DSGVO (siehe § 11 Vertraulichkeit).
- (5) Die Nutzung von KI-Funktionen in der App (Mahlzeit-Analyse, Coach-Vorbereitung) erfolgt ausschließlich auf Basis einer separaten, freiwilligen Einwilligung der Klientin. Diese Einwilligung ist unabhängig vom Coaching-Vertrag und jederzeit widerrufbar.

§ 11 Vertraulichkeit

- (1) Die Anbieterin verpflichtet sich, alle im Rahmen des Coachings erlangten Informationen über die Klientin streng vertraulich zu behandeln.
- (2) Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur:
- Mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Klientin

- Soweit gesetzlich zwingend vorgeschrieben
 - Im Rahmen technisch notwendiger Verarbeitungen durch Auftragsverarbeiter (siehe Datenschutzerklärung)
- (3) Auch die Klientin verpflichtet sich, vertrauliche Inhalte aus dem Coaching nicht an Dritte weiterzugeben.

§ 12 Urheberrechte

- (1) Sämtliche im Rahmen des Coachings bereitgestellten Inhalte (Texte, Audios, Mini-Podcasts, Grafiken, Konzepte, Materialien) sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte liegen bei der Anbieterin.
- (2) Die Klientin erhält ein nicht übertragbares, einfaches Nutzungsrecht zur privaten Nutzung der Coaching-Inhalte für die Dauer des Coachings.
- (3) Eine Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung der Inhalte ist ausdrücklich untersagt.
- (4) Verstöße verpflichten zur Unterlassung und ggf. zum Schadensersatz.

§ 13 Beschwerden und Streitbeilegung

- (1) Beschwerden können jederzeit per E-Mail an ju@accbyju.com gerichtet werden. Die Anbieterin bemüht sich um eine zeitnahe und faire Klärung.
- (2) Die Anbieterin ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
- (3) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die die Klientin unter folgender Adresse findet: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>

§ 14 Änderungen der AGB

- (1) Die Anbieterin behält sich vor, diese AGB für künftige Verträge zu ändern.
- (2) Für laufende Coaching-Verhältnisse gelten die AGB in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung.

§ 15 Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- (2) Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Verbraucherinnen ist der gesetzliche Gerichtsstand.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Stand: 16.07.2026 (v3)